

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 safar 1419 - 16 juin 1998

141^{ème} année

N° 48

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 98-1267 du 8 juin 1998**, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'imprimerie officielle de la République Tunisienne **1304**
- Nomination d'un membre de la commission des livres coraniques **1306**

Ministère de la Justice

- Arrêtés du ministre de la justice du 11 juin 1998, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire **1306**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 98-1253 du 8 juin 1998**, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration **1307**
- Décret n° 98-1254 du 8 juin 1998**, relatif à la fixation des conditions et modalités d'application du dégrèvement de la taxe sur les immeubles bâtis **1307**
- Décret n° 98-1255 du 8 juin 1998**, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de l'avenue Habib Bourguiba et rue Halima Saâdia de la ville de Radès **1308**
- Nomination d'un chef de subdivision **1308**
- Nomination d'un membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'entreprise de l'office national de la protection civile **1308**

Ministère des Affaires Sociales

- Intégration au grade d'un médecin-inspecteur régional du travail **1309**

Attribution de la médaille du travail	1309
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 juin 1998, relatif à l'approbation du manuel des procédures de l'institut de santé et de sécurité au travail	1309
Nomination d'un administrateur représentant le ministère des affaires sociales au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ...	1309
Ministère des Finances	
Décret n° 98-1259 du 8 juin 1998, portant réduction des droits de douane dus à l'importation du tissu de jute	1309
Nomination d'un administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture du tabac de Kairouan	1309
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 4 juin 1998, portant délégation de signature	1309
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 98-1260 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Hammam Sousse, Sousse Erriadh, M'Saken, Kalaâ Seghira et Sousse ville)	1310
Décret n° 98-1261 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Béni Hassen et Moknine) .	1311
Décret n° 98-1262 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan (délégation d'El Fahs)	1312
Tableau parcellaire (rectificatif)	1313
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 2 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires juridiques et du contentieux	1313
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juin 1998 portant délégation de signature	1313
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis	1314
Listes des agents à promouvoir au grade d'analyste	1314
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 98-1266 du 11 juin 1998, portant institution de la contribution des candidats non titulaires du baccalauréat aux frais du concours de sélection sur épreuves pour l'inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques ainsi que de la rémunération des différents travaux de ce concours	1314
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur principal	1314
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 98-1263 du 8 juin 1998, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets de site-abris de pêche cotière aux gouvernorats de Sfax et de Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	1314
Ministère de l'Industrie	
Arrêtés du ministre de l'industrie du 2 juin 1998, relatifs à des permis de recherche	1315
Nomination d'un membre représentant le ministère des communications au conseil d'entreprise de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle	1316
Nomination d'un membre représentant le ministère des communications au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie	1316
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 98-1264 du 8 juin 1998, complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional	1317
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments artificiels tunisiens	1317

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa	1317
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de construction et de réparations mécaniques et navales	1317
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros	1317

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 1998 portant approbation du manuel des procédures de la direction générale du financement et des encouragements au ministère de l'agriculture	1317
Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture	1318
Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de la direction générale de la législation et du contentieux au ministère de l'agriculture	1318
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'office des céréales	1318
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche	1318
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'office des terres domaniales	1318

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	1319
---	-------------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-1267 du 8 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'imprimerie officielle de la République Tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 83,

Vu le décret n° 66-165 du 18 avril 1966 portant organisation de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne tel que modifié par le décret n° 78-125 du 14 février 1978 et le décret n° 81-587 du 30 avril 1981 et le décret n° 88-1080 du 9 juin 1988,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du Ministre des Finances,

Vu l'avis du Ministre du développement économique,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article premier. - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne créée en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi sus-visée n° 65-46 du 31 décembre 1965 est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre.

Son siège est à Radès.

Art. 2. - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est chargée de :

- 1) l'impression, la fourniture et la diffusion de toutes les publications des services et établissements publics de l'Etat,
- 2) l'impression et la fourniture de tous documents, imprimés et affiches,
- 3) l'édition administrative, juridique et universitaire,
- 4) la documentation juridique,
- 5) le contrôle technique des imprimeries relevant des Ministères et ce, sous l'autorité du Premier Ministre.

CHAPITRE II

Organisation Administrative

Art. 3. - Il est créé au sein de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, présidé par un Directeur Général.

Il comprend les membres suivants :

- un représentant du Premier Ministre
- un représentant du Ministère de la Justice
- un représentant du Ministère de l'intérieur
- un représentant du Ministère des finances
- un représentant du Ministère de l'éducation
- un représentant du Ministère de la santé publique
- un représentant du Ministère de l'enseignement supérieur
- un représentant du Ministère de l'industrie
- un représentant du Ministère du développement économique
- un représentant du Ministère de la culture

Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre.

Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des ministères concernés et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le Directeur Général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

SECTION I

Le Conseil d'Entreprise

Art. 4. - Le Conseil d'Entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'Imprimerie Officielle pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au Premier ministre.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Art. 5. - Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Directeur Général désigne un cadre de l'Imprimerie Officielle pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Le conseil d'entreprise est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement
- les états financiers
- l'organisation des services de l'établissement
- le statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle ainsi que son régime de rémunération
- les marchés et les conventions conclus par l'Imprimerie Officielle
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'établissement et qui lui est soumise par le directeur général de l'Imprimerie Officielle.

SECTION II

Le Directeur Général

Art. 7. - Le Directeur Général est chargé de la direction de l'établissement. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies par le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le Directeur Général est notamment chargé de :

- présider les conseils d'entreprise et les comités consultatifs pouvant être créés éventuellement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs schémas de financement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'établissement,

- représenter l'Imprimerie Officielle auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels et ce dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur,

- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'Imprimerie Officielle qui viendrait à lui être confiée par l'autorité de tutelle.

Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sans que cette délégation de pouvoirs puisse toucher la présidence du conseil de l'entreprise ainsi que les comités techniques pouvant être créés éventuellement à l'Imprimerie Officielle.

CHAPITRE III

Organisation Financière

Art. 8. - Le Directeur Général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements et les soumet au conseil de l'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le Directeur Général doit, en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 9. - La comptabilité de l'Imprimerie Officielle est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le Directeur Général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes de l'Imprimerie Officielle.

L'Imprimerie Officielle doit en outre publier avant le 1er juillet de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais les états financiers relatif à l'exercice écoulé après leur approbation.

Art. 10. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- Les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'Imprimerie Officielle,
- les produits de la vente du Journal Officiel de la République Tunisienne et des publications officielles,
- les produits de la publicité,
- les produits des travaux d'impression pour le compte des services publics,
- les revenus provenant des biens meubles et immeubles de l'Imprimerie Officielle,
- les subventions, dons, et legs,
- tout autre produit pouvant revenir à l'Imprimerie Officielle conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'Imprimerie Officielle,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l'Imprimerie Officielle,
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'Imprimerie Officielle.

Art. 11. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- une proportion des bénéfices proposée par le conseil d'entreprise

- autres recettes et participations.

B - En Dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'investissement relatives aux recherches et développement,

CHAPITRE IV

Tutelle de l'Etat

Art. 12. - La tutelle du Premier Ministère sur l'Imprimerie Officielle consiste en l'approbation des questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- les états financiers,
- les procès verbaux du conseil d'entreprise,
- les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- le statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle,
- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- le régime de rémunération,

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Le contrat objectif est signé par le Premier Ministre et le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen des budgets prévisionnels de l'Imprimerie Officielle.

A cet effet, l'Imprimerie Officielle élabore des rapports annuels d'évaluation communiqués au Premier Ministre et au Ministère du Développement Economique.

Art. 14. - Les budgets prévisionnels sont approuvés par décision du Premier Ministre après leur examen en coordination avec les parties concernées.

Art. 15. - Les états financiers de l'Imprimerie Officielle sont approuvés par décision du Premier Ministre sur la base du rapport du réviseur des comptes conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle doit communiquer, au Premier Ministre et au ministère de développement économique les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats- objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,

- les rapports de certifications légales des acomptes et les lettres de direction,

- les procès verbaux du conseil d'entreprise,

- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après, et ce, dans les délais fixés à l'article 16 susvisé :

- les contrats- objectifs,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 18. - Il est désigné auprès de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un contrôleur d'Etat. Il exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V

Dispositions Diverses

Art. 19. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 66-165 du 18 avril 1966 portant organisation de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.

Art. 20. - Le Premier Ministre, le Ministre des Finances et le Ministre du Développement Economique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 8 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du Premier Ministre du 9 juin 1998.

Conformément à l'article premier du décret n° 88-1962 du 6 décembre 1988, Monsieur Othman Andari est nommé membre de la commission des livres coraniques en remplacement de Monsieur Mohamed El Hédi Belhadj.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 11 juin 1998, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadate de "GRIBIS" délégation de Zarzis gouvernorat de Medenine.

Tunis, le 11 juin 1998.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 11 juin 1998, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "WALEGH" délégation de Jerba gouvernorat de Medenine.

Tunis, le 11 juin 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-1253 du 8 juin 1998, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 88-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat de l'agriculture du 25 octobre 1963 portant création des cellules de formation des adjoints et des agents techniques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - A titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2001 les techniciens âgés de 40 ans au moins issus des cellules de formation créées par l'arrêté susvisé du 25 octobre 1963 ou des écoles de formation relevant du ministère de l'équipement et de

l'habitat ou de l'école de l'aviation civile et de la météorologie de Borg-El-Amri ou ayant suivi le cycle de spécialisation des lycées techniques de Tunis, de Sousse et de Sfax peuvent être nommés pour ordre et sans effet pécuniaire rétroactif dans la limite de 10% des emplois pourvus et des postes budgétaires prévus au budget du ministère de l'intérieur et des budgets des collectivités locales :

- au grade d'ingénieur adjoint pour les agents titulaires du grade d'adjoint technique à la sortie des écoles de formation susvisées et justifiant de 10 ans au moins d'ancienneté dans le grade ou pour les agents titulaires du grade d'agent technique à la sortie des dites écoles et ayant été promus au grade d'adjoint technique.

- au grade d'adjoint technique pour les agents titulaires du grade d'agent technique à la sortie des écoles de formation susvisées et justifiant de 10 ans d'ancienneté dans le grade.

Ces nominations prennent effet à compter du 1er janvier 1998.

Art. 2. - Il est institué à l'intention des agents techniques nommés dans le grade d'adjoint technique conformément à l'article 1er du présent décret un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint et ce, nonobstant les dispositions du décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 et les dispositions du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 et les dispositions de l'article 22 du décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 susvisé.

La durée du cycle de formation continue est fixée à trois mois.

Ce cycle est organisé par groupes au cours de plusieurs sessions réparties dans les établissements de formation selon leur capacité d'accueil et dans la limite des emplois vacants.

Les agents sus-mentionnés participent à ces sessions sur leur demande et la priorité sera accordée aux plus anciens dans le grade.

Le programme et les examens de fin d'études de ce cycle seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1254 du 8 juin 1998, relatif à la fixation des conditions et modalités d'application du dégrèvement de la taxe sur les immeubles bâtis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 11,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1977 et notamment le paragraphe IV de son article 6,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le dégrèvement de la taxe sur les immeubles bâtis prévu par l'article 6 du code de la fiscalité locale

promulgué par loi n° 97-11 du 3 février 1997 est fixé conformément aux conditions et aux modalités décrites au présent décret.

Chapitre premier

Le dégrèvement partiel

Art. 2. - Le dégrèvement partiel visé au paragraphe premier de l'article 6 du code de la fiscalité locale est accordé dans le cas où il a été prouvé qu'un immeuble bâti soumis à la taxe sur les immeubles bâtis est resté inoccupé pendant une année entière à l'exception des immeubles loués.

Art. 3. - La collectivité locale dont dépend l'immeuble bâti concerné est informée de l'inoccupation par le contribuable ou par son représentant au moyen de déclarations selon un modèle fourni par la collectivité locale à déposer directement auprès de ses services en contrepartie d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de l'année de l'inoccupation.

Le dégrèvement partiel n'est pas accordé en cas de défaut de dépôt d'une déclaration ou plus ou de dépôt après les délais fixés au premier paragraphe du présent article.

Art. 4. - Les déclarations prévues par l'article 3 du présent décret ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant le paiement au profit de la collectivité locale des sommes dues par le propriétaire au titre de la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 5. - L'inoccupation de l'immeuble bâti est vérifiée suite à chaque déclaration par deux agents de la collectivité locale qui dressent à cet effet un procès-verbal de constatation.

Art. 6. - Les procès-verbaux constatant l'inoccupation sont transmis avec tous les documents pour avis à la commission de révision prévue par l'article 24 du code de la fiscalité locale.

Art. 7. - En cas d'acceptation de la demande de dégrèvement par la commission de révision, le président de la collectivité locale accorde par arrêté, sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale, un dégrèvement égal à 25% du montant de la taxe due sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation qui sera déduit de la taxe due au titre de l'année suivante.

Art. 8. - La collectivité locale notifie sa décision au redevable de la taxe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis contre récépissé signé par l'intéressé.

Chapitre 2

Le dégrèvement total

Art. 9. - Le dégrèvement total visé au paragraphe II de l'article 6 du code de la fiscalité locale est accordé aux redevables de la taxe sur les immeubles bâtis à faible revenu et bénéficiant de l'aide permanente de l'Etat ou des collectivités locales.

Art. 10. - Le dégrèvement total est accordé au vu d'une demande écrite à déposer par le redevable de la taxe ou son représentant auprès des services compétents de la collectivité locale accompagnée d'une attestation justifiant le bénéfice d'une aide permanente délivrée par la partie accordant ladite aide. La demande comprend notamment :

- 1) les nom, prénom et adresse du contribuable, le numéro de la carte d'identité nationale et la date de sa délivrance,
- 2) la situation de l'immeuble bâti : rue et numéro,
- 3) le montant de la taxe due sur l'immeuble bâti.

Cette demande est suspensive du recouvrement des sommes constatées tant que la collectivité locale n'y a pas statué.

Art. 11. - La commission de révision prévue par l'article 24 du code de la fiscalité locale examine les demandes de dégrèvement total et en cas d'acceptation de la demande, le président de la collectivité locale accorde par arrêté sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale, un dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 12. - La collectivité locale notifie sa décision au redevable de la taxe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis contre récépissé signé par l'intéressé.

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1255 du 8 juin 1998 déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de l'avenue Habib Bourguiba et rue Halima Saâdia de la ville de Radès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997 portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 9 mars 1899 portant création de la commune de Radès,

Vu la délibération du conseil municipal de Radès dans sa séance du 18 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de l'avenue Habib Bourguiba et rue Halima Saâdia de la ville de Radès.

Art. 2. - Les droits mis à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation aux dépenses des travaux mentionnés à l'article précédent sont fixés, selon des rôles de recouvrement, ceux-ci sont également avisés pour le paiement de leur contribution conformément aux dispositions du code de la fiscalité locale et notamment ses articles 53, 54, 57 et 59.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1256 du 4 juin 1998.

Monsieur Abdelbasset Mnasri, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernement de Kasserine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juin 1998.

Monsieur Salem Ben Messaoud, est désigné membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'entreprise de l'office national de la protection civile, en remplacement de Monsieur Jaâfar Friaâ.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

INTEGRATION

Par décret n° 98-1257 du 8 juin 1998.

Monsieur Mohamed Fayçal El Aouididi, médecin de la santé publique est intégré au grade de médecin-inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales à compter du 22 décembre 1994.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Par décret n° 98-1258 du 8 juin 1998.

La médaille du travail échelon exceptionnel «Or» est attribuée aux personnes dont les noms suivent :

Néji Messaoud : Membre du bureau exécutif de l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

Mohamed Trabelsi : membre du bureau exécutif de l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

Mohamed Nafti : secrétaire général de l'union régionale du travail de Médenine (UGTT),

Mohamed Ben Mabrouk : secrétaire général de la fédération générale des ports et docks (UGTT),

Abderraouf Chérif : secrétaire général du syndicat général des médecins universitaires (UGTT).

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 juin 1998, relatif à l'approbation du manuel des procédures de l'institut de santé et de sécurité au travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques d'élaboration des plans de mise à niveau des ministères, et notamment son article 11,

Vu le manuel des procédures de l'institut de santé et de sécurité au travail,

Arrête :

Article premier. - Le manuel des procédures de l'institut de santé et de sécurité au travail est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - La direction de l'institut de santé et de sécurité au travail est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté des ministres des affaires sociales et du développement économique du 2 juin 1998.

Monsieur Sayed Blel, conseiller des services publics est nommé administrateur représentant le ministère des affaires sociales, au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en remplacement de Monsieur Mohamed Chaabane et ce pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat fixé par l'arrêté susvisé du 28 août 1996.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1259 du 8 juin 1998, portant réduction des droits de douane dus à l'importation du tissu de jute.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi des finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits au taux de 15% les droits de douane dus à l'importation du tissu de jute relevant du numéro 531010.1 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 2 juin 1998.

Monsieur Hédi El Jaziri est nommé administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture du tabac de Kairouan en remplacement de Monsieur Mohamed Rachid Kechich.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 4 juin 1998, portant délégation de signature.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 97-1964 du 11 octobre 1997 portant nomination du ministre du transport,

Vu le décret n° 98-936 du 23 avril 1998, chargeant Monsieur Ali Bacha, ingénieur principal, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère du transport,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé, n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Bacha, ingénieur principal directeur des affaires administratives et financières au ministère du transport, est habilité à signer par délégation du ministre tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ali Bacha est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 avril 1998 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 1998.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-1260 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Hammam Sousse, Sousse Erriadh, M'Saken, Kalaâ Seghira et Sousse ville).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 5 janvier et 28 mars 1998,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Hammam Sousse, Sousse Erriadh, M'Saken, Kalaâ Seghira et Sousse Ville) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Ghrabia Délégation de Hammam Sousse	216	10875
2	Sans nom	Secteur d'Ezzaouia Délégation de Sousse Erriadh	308	10678
3	Sans nom	Secteur de Njajra Délégation de M'saken	1693	10895
4	Sans nom	Secteur d'Ettouara Délégation de M'saken	196	10880
5	Sans nom	Secteur de Charkia Délégation de Kalaâ Seghira	495	10881
6	Souk El Abid	Secteur de l'ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	231	10885
7	Sans nom	Secteur de Maârouf Délégation de Sousse Ville	234	10886
8	Sans nom	Secteur de Maârouf Délégation de Sousse Ville	44	10887

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1261 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Béni Hassen et Moknine)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date du 17 novembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Béni Hassen et Moknine) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Beni Hassen Délégation de Beni Hassen	351	10067
2	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	954	10952
3	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	53	10958
4	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	121	10959
5	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	183	10960
6	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1245	10961
7	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	604	10962
8	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1237	10963
9	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1209	10964
10	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1011	10965
11	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1353	10966
12	Sans nom	Secteur de Moknine Ouest Délégation de Moknine	1471	10967

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1262 du 8 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan (délégation d'El Fahs)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1834 du 6 septembre 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Zaghouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Zaghouan en date des 2 et 24 décembre 1997 et 15 janvier 1998,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Zaghouan (délégation d'El Fahs) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	9501	10542
2	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	19650	10543
3	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	25913	10544
4	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	3830	10546
5	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	122978	10547
6	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	13918	10548
7	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	153806	10549
8	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	38452	10550
9	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	4819	10551
10	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Délégation d'El Fahs	24884	10552
11	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Nord Délégation d'El Fahs	24250	10553
12	Sans nom	Secteur d'El Amaïem Nord Délégation d'El Fahs	75114	10554

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 96-1003 du 20 mai 1996 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 43 du 28 mai 1996) portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à la nouvelle Médina du gouvernorat de Ben Arous nécessaire à la construction de l'hôpital régional de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° T.F. : 81411.

Situation de l'immeuble : la Nouvelle Médina.

Nature de l'immeuble : terrain forestier.

Superficie totale de l'immeuble : 09 h 85 a 40 ca.

Superficie expropriée : 04 h 00 a 00 ca.

Noms des propriétaires : 1 - Khadija 2 - Mesbah les deux enfants de Ali Ben Massoud Ben Salem Bousmina dit Bousmina Ejelassi 3 - Allala 4 - Habiba, les deux derniers enfants de Salah Ben N'sir El Majeri 5 - Chedly 6 - Chelbya 7 - Aouicha 8 - Mouna ou M'na 9 - Habiba 10 - Mannoubia 11 - Massâoud 12 - El Kilani 13 - El Kilani 14 - Salha 15 - Mahmoud les onze derniers enfants de Salem Ben Messâoud Ben Salem Bousmina, dit Bousmina Ejelassi 16 - Salah Ben El Béchir Ben Massâoud Ben Salem Bousmina 17 - Mohamed Ben Ali Ben Elbéchir Ben Ahmed El M'hamdi.

Lire :

N° T.F. : 81411.

Situation de l'immeuble : la Nouvelle Médina.

Nature de l'immeuble : terrain forestier.

Superficie totale de l'immeuble : 09 h 85 a 40 ca.

Superficie expropriée : 04 h 00 a 00 ca.

Noms des propriétaires : 1 - Khadija 2 - Mesbah les deux enfants de Ali Ben Massoud Ben Salem Bousmina 3 - Allala 4 - Habiba, les deux derniers enfants de Salah Ben N'sir El Majeri 5 - Chelbya 6 - Aouicha 7 - Massâoud 8 - Jilani 9 - El Kilani 10 - Mahmoud, les six derniers enfants de Salem Ben Massâoud Ben Salem Bousmina 11 - Ettijani 12 - Abdelaziz 13 - Hammadi 14 - Mustapha 15 - Essaida, les cinq derniers enfants de Salah Ben Elbéchir Ben Massâoud Ben Salem Bousmina 16 - Salem Ben Echchedly Ben Salem Ben Elhadj Messâoud Ben Salem Bousmina 17 - Nebil Ben Ahmed Ettaher Ben Saâd Elissaoui 18 - Noureddine Ben Abdallah Azzouna 19 - Salem Ben Ali Ben salah Ejmel 20 - Mabrouk Ben Youssef Ben Ismaïl Ben Sghaieir 21 - Ettaeib Ben Mohamed Ben El Arbi Hamdi 22 - Hassen Ben Mohamed Soltana 23 - Lotfi Ben Hassouna Ben Foudhil El Herzi 24 - Mohamed Ali Ben Elbéchir Ben Ahmed El M'hamdi 25 - Arbia 26 - Ferjani 27 - Mohamed El Arbi, les trois derniers enfants de Mesbah Ben Ali Ben Messâoud Ben Salem Bousmina 28 - Mohamed Ben Abdallah Ben Jaballah El Ferjani 29 - Abderrazek Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Ben Saâd.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires juridiques et du contentieux.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-470 du 23 février 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique telque modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997 et notamment son tableau n° 3,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures de gestion des affaires juridiques et du contentieux,

Arrête :

Article premier: - Est approuvé le manuel des procédures de gestion des affaires juridiques et du contentieux:

Art. 2 - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3 - Le directeur de l'unité de l'informatique, organisation et méthodes est chargé de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire, après coordination avec les parties concernées.

Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juin 1998 portant délégation de signature.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1429 du 3 août 1992 portant nomination de monsieur Hédi M'henni ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 95-1011 du 6 juin 1995 chargeant monsieur Mongi S'diri, administrateur conseiller de la santé publique des fonctions de directeur de l'unité d'organisation, méthode et informatique au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 98-392 du 13 février 1998, portant nomination de monsieur Mongi S'diri, en qualité d'administrateur en chef de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 monsieur Mongi S'diri, administrateur en chef de la santé publique chargé des fonctions de directeur de l'unité d'organisation méthode et informatique au ministère de la santé publique est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mongi S'diri, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret su-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 1998

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 juin 1998.

Monsieur Younes Masmoudi est nommé membre représentant du ministère des finances au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire, en remplacement de monsieur Habib Bellazrak.

Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste au titre de l'année 1995

Madame Mnekbi Zakia née Yacoubi.

Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste au titre de l'année 1996

Madame Jaouadi Aïcha née Mufti.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 98-1266 du 11 juin 1998, portant institution de la contribution des candidats non titulaires du baccalauréat aux frais du concours de sélection sur épreuves pour l'inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques ainsi que de la rémunération des différents travaux de ce concours.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu la loi n° 92-51 du 18 mai 1992, portant création d'instituts supérieurs des études technologiques à Tunis, Sousse et Sfax,

Vu la loi n° 95-41 du 24 avril 1995, portant transformation d'établissements d'enseignement supérieur en instituts supérieurs d'études technologiques,

Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que modifié et complété par le décret n° 95-2606 du 25 décembre 1995,

Vu l'arrêté du 10 août 1995, fixant les critères et les épreuves de sélection des candidats à l'inscription aux instituts supérieurs des études technologiques pour les disciplines technologique économique et de gestion,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le présent décret porte institution de la contribution des candidats non titulaires du baccalauréat aux frais du concours de sélection sur épreuves pour l'inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques ainsi que de la rémunération des différents travaux de ce concours.

Art. 2. - Le montant de la contribution du candidat aux frais du concours prévu à l'article premier du présent décret est fixé à vingt (20) dinars.

Art. 3. - Les taux de la rémunération des différents travaux du concours susvisé, sont fixés conformément au tableau suivant :

Désignation des travaux	Taux de rémunération
- Correction des copies des épreuves écrites du concours	1 d,300 la copie
- Participation à la surveillance des épreuves du concours	1 d,000 l'heure

Art. 4. - Les dispositions visées à l'article 3 du présent décret prennent effet à partir de l'année universitaire 1997 - 1998.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 1997

- Fayçal Ammar.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 98-1263 du 8 juin 1998, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets de site-abris de pêche cotière aux gouvernats de Sfax et de Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992 et la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 06 juillet 1996 portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets de sites-abris de pêche cotière aux gouvernorats de Sfax et de Mahdia, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 2 - Les missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets de site-abris de pêche cotière aux gouvernorats de Sfax et de Mahdia sont :

- Le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux en cours.

- * Site-abris de pêche cotière de Zaboussa.

- Le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux inscrits au IXème plan de développement.

- * Construction d'une darse pour élévateur à bateaux au port de pêche de Chebba.

- * Construction d'une darse pour élévateur à bateaux au port de pêche de Mahdia.

- * Extension du port de pêche de Mahdia.

- * Protection du port de pêche de Chebba.

- * Extension du port de pêche de Sfax.

- L'établissement des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 3 - Le projet sera réalisé durant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 sur trois étapes :

1/ Première étape : du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 et consiste en :

- l'achèvement des travaux du site-abris de pêche cotière de Zaboussa.

2/ Deuxième étape : du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999 et consiste en :

- * Construction d'une darse pour élévateur à bateaux du port de pêche de Chebba.

- * Construction d'une darse pour élévateur à bateaux du port de pêche de Mahdia.

- * L'extension du port de pêche de Mahdia.

- * L'extension du port de pêche de Sfax.

3/ Troisième étape : du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et consiste au démarrage des travaux :

- de protection du port de pêche de Chebba.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- Le respect des clauses prévues par le cahier des charges.

- Le respect des délais d'exécution du projet.

- La maîtrise du coût du projet.

- L'efficacité d'intervention pour dépasser les difficultés rencontrées durant l'avancement du projet.

- Atteinte des objectifs escomptés par la création du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets de site-abris de pêche cotières aux gouvernorats de Sfax et de Mahdia comprend l'emploi fonctionnel suivant :

- Chef de service avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une commission présidée par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la dite commission sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat. Le secrétariat est assuré par la direction générale des services aériens et maritimes.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement et de l'habitat soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le contrôle et le suivi de l'exécution des projets des site-abris de pêche cotière aux gouvernorats de Sfax et de Mahdia, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret sus-indiqué n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 1998 portant extension de la durée du deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-87 du 11 août 1985 portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 7 novembre 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société SPRINGFIELD OVERSEAS INC d'autre part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret - loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 5 février 1985 portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 4 septembre 1987 portant admission du permis "Cap Bon" au bénéfice des dispositions du décret - loi sus-visé,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 14 février 1990 portant extension de quatre (4) mois de la durée de validité de la période initiale du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 26 juillet 1990 portant extension de quatre (4) mois de la durée de validité de la période initiale du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 27 mai 1991 portant premier renouvellement du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 29 octobre 1991 portant cession partielle des intérêts de springfield overseas inc. dans le permis Cap Bon au profit de marathon pétroleum Cap Bon Ltd,

Vu l'arrêté du 16 avril 1992 portant extension de la superficie du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 portant deuxième renouvellement du permis "Cap Bon",

Vu l'arrêté du 08 octobre 1994 portant cession partielle des intérêts de Cap Bon resources inc. dans le permis "Cap Bon" au profit de la société oil resources & investments "ORI",

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 portant cession partielle des intérêts de marathon pétroleum Cap Bon resources inc. dans le permis "Cap Bon" au profit de la société oil resources & investments "ORI",

Vu l'arrêté du 15 mai 1997 portant extension d'une année de la période du deuxième renouvellement du permis "Cap Bon" au profit de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et oil resources & investments,

Vu la lettre en date du 4 novembre 1991 par laquelle springfield overseas inc. a informé l'autorité concédante du changement de dénomination de sa compagnie en Cap Bon resources inc. "CBRI",

Vu la demande déposée le 16 août 1997 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et la société oil resources & investments "ORI" ont sollicité une extension d'une année de la période du deuxième renouvellement du permis "Cap Bon",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 septembre 1997,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension d'une année de la période du deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon".

Suite à cette extension, la période du deuxième renouvellement arrivera à échéance le 18 octobre 1998.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 85-87 du 11 août 1985, ainsi que le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 1998 portant quatrième renouvellement du permis de recherche des mines du 5ème groupe, situé au lieu dit "Nafta-Tozeur", gouvernorat de Tozeur.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II,

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983, portant institution du permis de recherche des mines du 5ème groupe n° 330.957 à 331.010, situé au lieu dit "Nafta-Tozeur", gouvernorat de Tozeur en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du 16 décembre 1989, portant premier renouvellement du permis susvisé,

Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant deuxième renouvellement du permis précité,

Vu l'arrêté du 3 avril 1995, portant troisième renouvellement du permis susvisé,

Vu la demande de quatrième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 16 octobre 1997 sous les numéros 635.938 à 635.991, présentée par la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 18 mars 1998,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 20 décembre 2000 inclus, le permis de recherche des mines du 5ème groupe n° 330.957 à 331.010, institué par l'arrêté du 21 décembre 1983,

Art. 2 - Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, la compagnie des phosphates de Gafsa devra effectuer des travaux de recherche utiles régulièrement poursuivis, représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à un million deux cent quatre vingt mille dinars (1.280.000D).

Art. 3 - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration dudit permis.

Tnis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'Industrie du 4 juin 1998.

Monsieur Abdelaziz Lassouad est nommé membre représentant le ministère des communications au conseil d'entreprise de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle en remplacement de madame Khadija Ghariani.

Par arrêté du ministre de l'Industrie du 4 juin 1998.

Monsieur Habib Abdennadher est nommé membre représentant le ministère des communications au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie en remplacement de monsieur Mohamed Boumaïza.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-1264 du 8 juin 1998, complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26,

Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels,

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment son article 5,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, du tourisme et de l'artisanat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de la culture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Decrète :

Article premier, - Les dispositions de l'article 5 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 sus-visé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 5 (nouveau) - Les investissements réalisés dans les activités d'hébergement et d'animation touristique et implantées dans les délégations à vocation touristique fixées en annexe 2 du décret n° 94-426 du 14 février portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, pour la promotion du tourisme saharien, du tourisme de montagne, du tourisme côtier du nord, du tourisme culturel, du tourisme thermal et du tourisme vert et écologique, bénéficient des avantages prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2 - Les ministres des finances, du développement économique, du tourisme et de l'artisanat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tnis, le 8 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 4 juin 1998.

Monsieur Belgacem Lahyoul est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments artificiels Tunisiens.

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 4 juin 1998.

Monsieur Ibrahim Moussa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa, et ce en remplacement de monsieur Abdelaziz Lassouad.

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 4 juin 1998.

Monsieur Mohamed Kouki est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne de construction et de réparations mécaniques et navales, et ce en remplacement de monsieur Othman Sallami.

Par arrêté des ministres du développement économique et du commerce du 4 juin 1998.

Monsieur Mohamed Béchir Ennafati, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne des marchés de gros à compter du 20 novembre 1997, et ce en remplacement de monsieur Habib Daldoul.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 1998 portant approbation du manuel des procédures de la direction générale du financement et des encouragements au ministère de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 en date du 9 février 1996, fixant les procédures de préparation des plans ministériels de la mise à niveau établie conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel des procédures de la direction générale du financement et des encouragements,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures de la direction générale du financement et des encouragements.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur général du financement et des encouragements est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 en date du 9 février 1996, fixant les procédures de préparation des plans ministériels de la mise à niveau établie conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel des procédures de la direction générale des forêts,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures de la direction générale des forêts.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur général des forêts est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 juin 1998, portant approbation du manuel des procédures de la direction générale de la législation et du contentieux au ministère de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 en date du 9 février 1996, fixant les procédures de préparation des plans ministériels de la mise à niveau établie conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel des procédures de la direction générale de la législation et du contentieux,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures de la direction générale de la législation et du contentieux.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur général de la législation et du contentieux est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres de l'agriculture et du développement économique du 2 juin 1998.

Monsieur Salah Hamdi, est nommé administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'office des céréales en remplacement de Monsieur Abdellatif Saddam à compter du 26 juillet 1997.

Par arrêté des ministres de l'agriculture et du développement économique du 4 juin 1998.

Monsieur Houcine Seghaier, est nommé administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche en remplacement de Monsieur Khelifa Frikha à compter du 26 juillet 1997.

Par arrêté des ministres de l'agriculture et du développement économique du 4 juin 1998.

Monsieur Fehri Souilem, est nommé administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de l'office des terres domaniales en remplacement de Monsieur Najah Drissi à compter du 26 juillet 1997.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.